

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3124/2535

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

โจทก์

นายประสงค์ บุญพานมี กับพวก

จำเลย

นายประสงค์ บุญพานมี ที่ 1, นายสังวาล

ย์ ผ่องแผ้ว ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.อ. มาตรา 22, มาตรา 91

การที่ศาลนับโทษคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญาอีกเรื่องหนึ่งเป็นดุลพินิจของศาล แม้คดีทั้งสองศาลวางโทษจำคุกตลอดชีวิตก็ให้นับโทษต่อกันได้ ไม่ต้องตาม บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)

ความว่า เนื่องด้วยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต รวม 2 คดี คือ คดีนี้และคดีของศาลอาญาหมายเลขแดงที่ 11675/2526 จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความประสงค์ขอให้ศาลรวมโทษทุกสำนวนคดี แล้วออกหมายจำคุกให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ในแต่ละสำนวนคดีใหม่ โดยระบุโทษติดต่อกันทุกสำนวนคดี แล้วกำหนดโทษไม่เกินตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ประกอบกับมาตรา 3(1) โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 196)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289(4) ที่แก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2491 มาตรา 7, 72 ที่แก้ไขแล้ว ข้อหาร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามมาตรา 289(4) ให้ประหารชีวิต ข้อหาร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนา ตามมาตรา 288 ให้ประหารชีวิต ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78, 52(1) หนึ่งในสาม ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ให้จำคุกคนละตลอดชีวิต ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาให้จำคุกคนละตลอดชีวิต ข้อหา มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุกคนละ 8 เดือน เมื่อลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิตในข้อหากระทงแรกแล้ว จึงไม่อาจเรียกกระทงลงโทษจำเลยทั้งสองในข้อหาอื่นได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ของกลางตามฟ้องให้ริบ และให้นับโทษจำเลยทั้งสอง คดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 17474/2526 ของศาลอาญาด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาพิพากษายืน

ต่อมาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (อันดับ 194 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ศาลนับโทษคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 11675/2526 ของศาลอาญานี้เป็นดุลพินิจของศาล แม้คดีทั้งสองศาลวาง

โทษจำคุกตลอดชีวิตก็ให้นับโทษต่อกันได้ กรณีตามคำร้องของจำเลยที่ 1, ที่ 2 ไม่
ต้องตามบทบัญญัติมาตรา 91(3) ประกอบด้วยมาตรา 3(1) แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา ให้ยกคำร้อง

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุตตา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>